

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6951/2541

นาง สุภาภรณ์ เหลิน ด้าย ช้าย
บริษัท เจ็ท จีพี ซีออส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ตามคำฟ้องโจทก์ระบุที่ตั้งของจำเลยอยู่บ้านเลขที่ 210 จังหวัดชลบุรี หรือสำนักงานใหญ่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 20 และ 21 เลขที่ 191 กรุงเทพมหานคร แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 20 และ 21 กรุงเทพมหานคร เพียงแห่งเดียวโดยไม่ปรากฏว่ามีสาขาอื่น เมื่อการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ให้จำเลยเฉพาะที่ตั้งอยู่เลขที่ 210 แห่งเดียวโดยมิได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ณ ที่สำนักงานใหญ่ของจำเลย แต่ตอนส่งคำบังคับตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลับมีการส่งให้จำเลยที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยและส่งได้ จำเลยจึงทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้ ดังนี้ เมื่อจำเลยมิได้มีสำนักงานสาขาทั้งอยู่เลขที่ 210 กรณีจึงถือไม่ได้ว่าได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยชอบ กระบวนพิจารณาคดีของศาลแรงงานภายหลังต่อมาไปจนถึงมีคำพิพากษาจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบศาลฎีกาให้ศาลแรงงานดำเนินการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยใหม่และพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

คดีสืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีในกรณีที่มีการพิจารณาโดยจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 4,725 บาท ค่าชดเชยจำนวน 15,750 บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน 5,250 บาท แก่โจทก์ศาลแรงงานกลางออกคำสั่งบังคับส่งให้จำเลยโดยวิธีปิดคำสั่งบังคับ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยขาดนัด และขาดนัดพิจารณากับให้พิจารณาคดีโจทก์ฝ่ายเดียว โดยขอให้มีการสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การและสืบพยานโจทก์แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยมีภูมิลำเนาตรงที่ตั้งบริษัทเลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 20 และ 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แต่เจ้าพนักงานของศาลแรงงานกลางส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโจทก์คดีนี้ให้จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่ตั้งเลขที่ 210 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานบริการน้ำมันของบริษัทคือนอโด (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ 31 ที่จำเลยส่งโจทก์ไปทำงานและมีใช้เป็นภูมิลำเนาของจำเลย ทั้งนางสาวเนาวรัตน์ ประวัตินาม ผู้ลงนามรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่นางสาวประทุมมี เทียงดีแต่นางสาวประทุมมีมิได้แจ้งหรือส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งนางสาวเนาวรัตน์หรือนางสาวประทุมมีก็มิใช่เป็นจำเลยหรือผู้แทนของจำเลยตามกฎหมายจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลแรงงานกลางจึงเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ระบุที่ตั้งของจำเลยอยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรีหรือสำนักงานใหญ่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 และ 21 เลขที่ 191 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร แต่ตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจำเลยเอกสารท้ายคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 เอกสารหมายเลข 1 ปรากฏว่าจำเลยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 และ 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ไม่ปรากฏว่า มีสาขาอื่น คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่งในคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวว่า ความปรากฏตามสำนวนและคำร้องของจำเลยอย่างแจ้งชัดว่า ภูมิลำเนาตามฟ้องเลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นสำนักงานสาขาของจำเลยอันถือว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาจำเลยอันถือว่าเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการที่จำเลยได้ส่งโจทก์ไปทำงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 69 ดังนี้ถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการที่นางสาวเนาวรัตน์ ประวัตินาม เป็นผู้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและส่งให้แก่นางสาวประทุมมี เทียงดี ก็เป็นการรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยชอบแล้วกรณีไม่มีเหตุที่จะให้พิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง เห็นได้ว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องจำเลยระบุว่า สาขา 31 ซึ่งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี เป็นสถานบริการน้ำมันของบริษัทคอนโด (ประเทศไทย) จำกัด หาใช่บริษัทจำเลยไม่ จำเลยเพียงส่งโจทก์ไปทำงานที่สถานบริการน้ำมันของบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยเฉพาะที่ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแห่งเดียว มิได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ณ ที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยแต่อย่างใด แต่ตอนส่งคำบังคับตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางกลับมีการส่งให้จำเลยที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยและส่งได้ จำเลยจึงทราบว่าถูกฟ้องคดีนี้เช่นนี้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง

ชลบุรีจังหวัดชลบุรี ดังคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าได้มีการส่ง
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ให้จำเลยโดยชอบ ดังนั้น กระบวนพิจารณาคดี
ของศาลแรงงานกลางภายหลังจากนี้ไปจนถึงมีคำพิพากษาจึงเป็นกระบวนพิจารณาที่
ไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการส่ง
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยใหม่และพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(กมล เพียรพิทักษ์-เสมอ อินทรศักดิ์-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ